✅ FICHE DE RÉVISION – DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES (basée sur tes deux sujets)

🟦 1. Droit de la mer – Ce qu'il faut absolument connaître

✓ ZEE (Zone économique exclusive)

- Article 55 à 57 CNUDM
- Maximum **200 milles marins**
- Un État ne peut pas aller au-delà **unilatéralement**

✓ Plateau continental

- Article 76 CNUDM
- Minimum : 200 milles
- Extension possible jusqu'à **350 milles**, mais uniquement **avec justification scientifique**

✓ Quand deux États sont séparés par moins de 400 milles

- Il y a automatiquement **chevauchement**
- Articles **74 et 83 CNUDM**
- Les États **doivent négocier** une délimitation **équitable**
- Aucune déclaration **unilatérale** n'a de valeur juridique définitive

👉 **Examen :**
Toujours dire : « la délimitation doit être négociée selon une solution équitable ».

🟦 2. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

✓ Deux formes :

1. **Autodétermination interne** (la seule appliquée dans les deux sujets)
   → droits culturels, participation politique, autonomie interne.
2. **Autodétermination externe**
   → indépendance, **mais seulement** dans des cas exceptionnels.

✓ Pas de droit automatique à la sécession

Le droit international ne donne pas un "droit à l'indépendance".

✓ **Sécession-remède**

Possible uniquement si :

- oppression grave,
- privation totale des droits fondamentaux,
- exclusion politique totale.

✓ **Coexistence des nations**

Aucune règle n'interdit que plusieurs nations vivent dans un même État.

👉 **Examen :**
Si un groupe demande l'indépendance → toujours analyser **Montevideo + autodétermination interne**.

🟦 **3. Création d'un État et reconnaissance internationale**

✓ **Critères de Montevideo (1933)**

1. **Population permanente**
2. **Territoire défini**
3. **Gouvernement effectif**
4. **Capacité à entrer en relations internationales**

Il faut analyser **un par un** ces critères.

✓ **Distinction importante**

- **Reconnaissance = politique**, pas juridique
- Un État existe **même sans reconnaissance**, si les critères sont remplis
- Mais pour fonctionner diplomatiquement, la reconnaissance est **pratiquement indispensable**

👉 **Examen :**
Tu expliques Montevideo → tu appliques → tu conclus.

🟦 **4. Interdiction du recours à la force (Charte ONU)**

✓ **Règle fondamentale**

Article 2 §4
→ Interdiction de recourir à la force contre l'intégrité territoriale d'un État.

✓ Seules exceptions

1. **Légitime défense**
    - Article 51
    - UNIQUEMENT en cas **d'attaque armée réelle**
2. **Autorisation du Conseil de sécurité**
    - Chapitre VII
    - Mesures coercitives (sanctions, intervention militaire collective)

✕ Ce qui est interdit

- Les attaques "préventives"
- Les menaces de force
- L'ingérence armée sous prétexte de protéger une minorité
- Les bombardements unilatéraux

👉 **Examen :**
Toute attaque ou menace d'attaque = violation de l'art. 2 §4.

🟦 5. Espace aérien et espace extra-atmosphérique

✓ Espace aérien

- Convention de Chicago, art. 1
  → L'État possède une **souveraineté totale** sur l'espace aérien au-dessus de son territoire.

✓ Espace extra-atmosphérique

- Traité de l'Espace (1967), art. II
  → Aucun État ne peut revendiquer une souveraineté sur l'espace extra-atmosphérique
  → Libre utilisation pour tous

👉 **Examen :**
Toujours dire :
« L'interdiction du survol aérien est légale, mais l'interdiction d'accès à l'espace extra-atmosphérique est illégale. »

🟦 6. Principe de non-ingérence

✓ Texte principal

- Résolution 2625 de l'Assemblée générale

✓ Interdit :

- Soutenir militairement un groupe indépendantiste dans un autre État
- Interférer dans les affaires politiques internes
- Aider une sécession si l'État central ne l'accepte pas

👉 Examen :
Soutien de Naboo ou de Ganon aux séparatistes = **ingérence illégale**.

🟦 7. Rôle de l'ONU dans un conflit

✓ Quand l'ONU peut-elle agir ?

- S'il existe une **menace contre la paix** (Chapitre VII)
- S'il y a un conflit interne produisant des effets régionaux
- S'il y a un recours à la force illégal

✓ Que peut faire l'ONU ?

- Médiation / bons offices (Chapitre VI)
- Résolutions non contraignantes
- Cessez-le-feu
- Missions d'observation
- Sanctions économiques
- Autorisation d'usage de la force collective

✓ Limites

- **Blocage politique possible au Conseil de sécurité**
- Les États hésitent à intervenir dans les conflits régionaux

👉 **Examen :**
Toujours finir en expliquant que l'action dépendra des **rapports de force** au Conseil de sécurité.

🟦 **8. Budget de l'ONU**

✓ **Obligation de contribuer**

- Article 17 de la Charte

✓ **Sanction si non-paiement**

- Article 19
  → Perte du droit de vote à l'Assemblée générale

👉 **Examen :**
Dire que menacer de ne plus payer est un moyen de pression **faible** et **risqué pour l'État** lui-même.

Voici **la liste des points essentiels à retenir pour ton examen**, directement tirés du cas pratique, et valables pour n'importe quel sujet sur l'autodétermination, les frontières, la souveraineté et les organisations internationales.
C'est une **fiche ultra-claire** à apprendre par cœur.

⭐ **1. AUTODÉTERMINATION / SÉCESSION**

- Le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** = art. 1 Charte ONU.
- Il s'applique surtout dans **colonisation**, **occupation étrangère**, ou **oppression grave**.
- Pas de droit automatique à l'indépendance pour une région d'un État.
- Le **principe d'intégrité territoriale** (art. 2§4 Charte ONU) prime.
- Une **nation distincte** (langue, culture…) n'a **pas automatiquement droit à un État**.
- La sécession n'est admise qu'en cas d'**absence totale d'autonomie interne** + violations graves des droits humains → **sécession-remède** (rare).

⭐ **2. DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES D'UN NOUVEL ÉTAT**

- Principe d'**uti possidetis juris** : nouveaux États conservent les **anciennes frontières administratives**.
- Les frontières peuvent être déterminées par :
    - négociation,
    - arbitrage, ou
    - décision de la CIJ (art. 33 Charte ONU : règlement pacifique).
- Respect des populations locales et des droits humains.

⭐ 3. SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT / MER / AIR / ESPACE

Mer territoriale

- Souveraineté complète de l'État sur **12 milles marins** (CNUDM).
- Peut interdire l'accès, mais doit respecter **passage innocent**.

Espace aérien

- Souveraineté totale sur l'espace aérien national.

Espace extra-atmosphérique

- **Pas de souveraineté nationale possible** sur l'espace ou les astres.
- **Interdiction des armes de destruction massive** : Traité de l'Espace (1967).
- **Lune et astres = usage pacifique** : Traité de la Lune (1979).

Droit international humanitaire

- Interdiction d'attaquer les civils, principe de **proportionnalité**, obligation de distinction.

⭐ 4. ORGANISATIONS INTERNATIONALES / ONU

- Les États gardent un **pouvoir réel** sur les OI car :
    - ils financent l'organisation,
    - ils votent les décisions,
    - certains ont le **veto** (art. 27 Charte ONU),
    - ils peuvent se retirer.

- La menace de ne pas payer la contribution → **pression limitée** : l'ONU continue de fonctionner avec les autres contributions.

🎯 EN RÉSUMÉ ABSOLU À SAVOIR PAR CŒUR

1. **Autodétermination ≠ droit automatique à l'indépendance** → intégrité territoriale prime.
2. **Uti possidetis juris** = frontières administratives deviennent frontières internationales.
3. **Souveraineté sur mer territoriale et espace aérien, pas de souveraineté sur l'espace**.
4. **Armes dans l'espace = interdites** (Traité espace 1967, Traité Lune 1979).
5. **ONU dépend des États**, mais un État seul ne peut pas bloquer toute l'Organisation.

✅ 1. Droit de la mer — ce qu'il faut absolument retenir

A) Les règles de base de la CNUDM

- **ZEE : maximum 200 milles marins**.
- **Plateau continental** : peut dépasser 200 milles **seulement avec preuves scientifiques**.
- Quand les États sont trop proches pour avoir chacun 200 milles :
  👉 **ils doivent négocier une délimitation équitable**.
  👉 **aucun État ne peut fixer seul sa frontière maritime**.

B) Dans un litige maritime, retiens :

- Une déclaration **unilatérale** = souvent **contraire à la CNUDM**.
- La seule solution autorisée → **négociation** ou **CIJ** (Cour internationale de Justice).

✅ 2. Droit des peuples et sécession — points essentiels

A) Pas de droit automatique à l'indépendance

Le droit international :

- reconnaît le **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**,

- **mais pas un droit automatique à se séparer** d'un État.

B) Quand une sécession peut être admise ?

Uniquement en cas de **sécession-remède** :

- oppression grave,
- privation totale de droits,
- violences massives,
  → ce qui rend impossible l'autodétermination interne.

C) Ce qui est interdit

- Le **recours à la force** pour devenir indépendant.
- Le **soutien étranger** à une rébellion = **ingérence interdite**.

Conclusion à retenir :
👉 Les groupes peuvent demander **autonomie**, pas forcément **indépendance**.

✅ **3. Usage de la force — règles essentielles**

A) Deux cas seulement autorisent la force (art. 2§4 et 51 Charte ONU)

1. **Légitime défense après une attaque armée**.
2. **Autorisation du Conseil de sécurité** (Chapitre VII).

👉 **La guerre préventive ou les menaces de force = interdites.**

B) Infrastructures aériennes et spatiales

- **Espace aérien national** : l'État est souverain → peut interdire le survol.
- **Espace extra-atmosphérique** (Traité de 1967) :
  👉 appartient à **personne**,
  👉 **aucun État ne peut l'interdire**.

✅ **4. ONU et contributions financières**

Ce qu'il faut retenir :

- Un État peut retarder ses paiements, **mais après 2 ans**, il **perd son droit de vote** à l'Assemblée générale.

- Menacer de ne plus payer :
  👉 **inefficace** comme moyen de pression,
  👉 l'ONU ne dépend pas d'un seul État.
- Un État non permanent du Conseil de sécurité a **peu d'influence** en utilisant l'argent comme levier.

🎯 **Résumé ultra-court pour l'examen (à apprendre par cœur)**

- **ZEE = 200 milles**, plateau continental extensible, **délimitation = négociation obligatoire**.
- **Pas de droit automatique à l'indépendance**, sauf oppression grave.
- **Usage de la force interdit** sauf légitime défense **après attaque** ou décision du **Conseil de sécurité**.
- **Espace aérien = souveraineté**, espace extra-atmosphérique = **libre accès**.
- Arrêter de payer l'ONU = **perte du droit de vote**, donc **pression inefficace**.